

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1406/2530

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นายหัน เมืองสองสี

จำเลย

นายหัน เมืองสองสี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันตัวหรือไม่ และเป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ แม้จำเลยจะไม่ได้ให้การต่อสู้ในเรื่องป้องกันตัวไว้แต่ปัญหาดังกล่าวนี้นับเป็นปัญหาสิทธิของมนุษย์ ซึ่งทุกคนต่างมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยังเกี่ยวพันถึงอิสระภาพของจำเลยด้วย ดังนั้น เมื่อศาลล่างทั้งสองยังไม่ได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัย จึงเห็นควรที่จะได้รับการพิจารณาจากศาลฎีกาอีกครั้งหนึ่งโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 54)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 จำคุก 3 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 52)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยใช้อาวุธปืนคมของจำเลยแทงผู้เสียหาย การที่จำเลยฎีกาว่า ผู้เสียหายชักมีดแทงจำเลยจำเลยเข้าแย่งมีดจากผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายบาดเจ็บจึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง เมื่อศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเช่นนี้ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยใช้อาวุธปืนคมของจำเลยแทงผู้เสียหาย การที่จำเลยฎีกาว่า ผู้เสียหายชักมีดแทงจำเลยจำเลยเข้าแย่งมีดจากผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายบาดเจ็บจึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง เมื่อศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเช่นนี้ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ